



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1194 del 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 del 21/07/2026

PROPOSTA N. 2114 del 21/07/2026

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante decreto ingiuntivo c/ Comune di Lamezia Terme. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 1221 del 30/04/2026 avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante decreto ingiuntivo c/ Comune di Lamezia Terme. ";
- che la stessa è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per l'emissione del relativo parere con nota prot. 48730 del 11.06.2026;
- ad oggi, il suddetto parere, non è ancora stato emesso dall'organo di revisione;

Considerato che:

- la***** ha convenuto in giudizio il Comune di Lamezia Terme, innanzi al Tribunale di Catanzaro – Sezione specializzata in materia di impresa, con decreto ingiuntivo n. 1471/2019 del 05.11.2019 RG n. 4056/2019, per il riconoscimento del pagamento dei corrispettivi non corrisposti per i servizi di pulizia resi in forza di contratti di appalto e determine del Comune di Lamezia Terme;
- dalle verifiche effettuate è risultato che, effettivamente, l'ente difettava dei pagamenti dovuti alla ***** per i servizi di pulizia negli immobili di proprietà comunale;
- il Dirigente del Settore Gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale indicava le somme richieste dalla suddetta società tra le passività potenziali in capo all'ente;
- Il giudizio si concludeva con verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. 6531 R.G ai seguenti patti e condizioni: "- Revoca del decreto ingiuntivo opposto con sostituzione del titolo esecutivo giudiziale con il presente verbale;
 - Corresponsione da parte del Comune di Lamezia Terme della somma pari a €. 632.471,60 comprensiva della quota soggetta a SPLIT payment che resta tale (€.55.608,00). Ciò significa che il comune di Lamezia Terme provvederà ad effettuare direttamente il pagamento all'Agenzia delle Entrate per la quota SPLIT e la differenza verrà corrisposta alla società;
 - Rifusione delle spese legali pari all'importo riconosciuto in monitorio, così per come espressamente stabilito nel decreto; nonché la somma di €. 10.591,00 oltre 15% e CPA e IVA se dovuta in base al regime delle parti, per la presente fase del giudizio;
 - Il pagamento da parte del Comune di Lamezia Terme, in deroga alla disciplina sugli interessi da ritardo nelle transazioni con le PP.AA., deve avvenire nel termine di 90 giorni a partire dalla data della presente conciliazione;- I costi di registrazione della presente ordinanza ai fini dell'imposta di registro gravano sul Comune di Lamezia Terme."
- nelle more del procedimento, con nota prot. 58252 del 17.07.2026, il difensore della***** trasmetteva sollecito di adempimento del provvedimento del 03.04.2026;

Vista la deliberazione n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, con la quale la Corte dei Conti Sezione Controllo della Valle D'Aosta, si è pronunciata sulla peculiarità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ed ha statuito come l'Organo consiliare non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an della regolarizzazione del debito poiché l'entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall'Autorità Giudiziaria (cfr. ex multis SS.RR. sentenza n. 12/2007/QM). Il parere prosegue richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. ex multis Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2018) specificando che: "la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità - poiché già dedotto in sede giudiziale - quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità";

Evidenziato che:

- il parere su richiamato affronta l'aspetto del momento in cui matura il debito fuori bilancio, ricordando come tale obbligo "decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E' in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017);
- la deliberazione n. 73/2018 con cui i magistrati contabili della Liguria, dopo aver ricordato che la via ordinaria da seguire sarebbe quella prevista dall'art. 194 Tuel, secondo cui il riconoscimento di un debito fuori bilancio avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, hanno evidenziato che, ove tale strada si riveli non tempestivamente e utilmente praticabile, è possibile, in presenza di un debito derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, salvo l'obbligo di adoperarsi contemporaneamente per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento; la sentenza riporta testualmente: *"In conclusione, questa Sezione ritiene che, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, sia possibile per i competenti organi dell'ente locale, nelle ipotesi e con le modalità precisate nel presente pronunciamento, procedere al pagamento dell'obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento. Restano comunque salvi l'obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all'art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002"*;
- la deliberazione n. 368/2018 con cui la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha espresso condivisione all'orientamento espresso dai magistrati contabili della Liguria.

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii patrimoniali, per l'Ente, prendere atto del verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. 6531 R.G impegnando l'importo complessivo pari ad **euro 670.371,60** come di seguito specificato:

In favore di***l'importo complessivo pari ad euro 651.388,70**, come di seguito meglio riportato:

- a) per la fase monitoria, euro **6.248,26** (comprensive dell'importo di euro 2,00 per ogni fattura emessa);
- b) per la fase di opposizione, euro **12.668,84** (comprensive dell'importo di euro 2,00 per ogni fattura emessa);
- c) **euro 632.471,60** a titolo di prestazioni rese e interessi maturati sugli importi fatturati;

Oltre agli importi su indicati, sono a carico dell'ente anche:

- **euro 18.974,15** per spese di registrazione del verbale di conciliazione;
- **euro 8,75** spese di notifica dell'avviso di liquidazione;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 Maggio 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: " Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione" ;
- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 32 del 15.09.2025, n. 25 del 17.06.2025 e n.3 del 03.03.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate;

2) **di prendere atto** del verbale di conciliazione giudiziale con accettazione contestuale della proposta ex ART. 185 bis c.p.c. n. 6531 R.G;

3) **di impegnare** in favore di *****p. la spesa complessiva pari ad euro **670.371,60** come di seguito specificato:

- euro **74.135,38** sul capitolo di bilancio 1012/0, piano dei conti 1.10.05.04.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- euro **306.493,39** sul capitolo di bilancio n. 1020/0 piano dei conti 1.10.05.02.001, finanziato con i mezzi finanziari del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- euro **289.742,83** sul capitolo di bilancio 1156/2, piano dei conti 1.03.02.13.002, già impegnate con determinazione dirigenziale n. 170 del 12.12.2019;

4) **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

6) **di dare atto** che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

7) **di rendere noto**, ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Chiarella;

8) **di dare atto**, altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9) **di specificare che:**

- il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;
- il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025 - 2027;

10) **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2114 del 21/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 23/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 296 del 21/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1012	561	1	01	11	1	10	1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	74.135,38

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante decreto ingiuntivo c/ Comune di Lamezia Terme. Impegno di spesa. DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DECRETO INGIUNTIVO C/ COMUNE DI LAMEZIA TERME DITTA ARIETE

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.